

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 171 "О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2016 г., 10 июля, 30 ноября 2020 г., 26 ноября 2021 г., 3 февраля 2023 г.

В соответствии с [Федеральным законом](#) "О лицензировании отдельных видов деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#) о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

2. Признать утратившими силу:

[постановление](#) Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 532 "О лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 36, ст. 3837);

[пункт 20](#) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора), утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. N 268 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2316);

[пункт 21](#) изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 749 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5076).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

**Положение
о лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации
(утв. [постановлением](#) Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 171)**

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2016 г., 10 июля, 30 ноября 2020 г., 26 ноября 2021 г., 3 февраля 2023 г.

ГАРАНТ: См. [Справку](#) о Правилах лицензирования отдельных видов деятельности

Информация об изменениях: Пункт 1 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Не допускается осуществление деятельности, указанной в [абзаце первом](#) настоящего пункта, иностранными юридическими лицами.

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 в пункт 2 внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

2. Лицензирование деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (далее - лицензируемый вид деятельности) осуществляет Федеральная

служба по техническому и экспортному контролю, а в части разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации, устанавливаемых на объектах Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, - Федеральная служба безопасности Российской Федерации (далее - лицензирующие органы).

Информация об изменениях: [Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования названного постановления](#)

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

3. При осуществлении деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации лицензированию подлежат следующие виды работ и услуг:

- а) разработка средств защиты конфиденциальной информации, в том числе:
 - технических средств защиты информации;
 - защищенных технических средств обработки информации;
 - технических средств контроля эффективности мер защиты информации;
 - программных (программно-технических) средств защиты информации;
 - защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации;
 - программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации;
- б) производство средств защиты конфиденциальной информации, в том числе:
 - технических средств защиты информации;
 - защищенных технических средств обработки информации;
 - технических средств контроля эффективности мер защиты информации;
 - программных (программно-технических) средств защиты информации;
 - защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации;
 - программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

Информация об изменениях: [Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 пункт 4 изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования названного постановления](#)

[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

4. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности (далее - лицензия), являются:

а) наличие в штате у соискателя лицензии по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием следующего квалифицированного персонала:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 7 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

б) наличие по месту осуществления лицензируемого вида деятельности помещений, не

являющихся объектами жилого назначения, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, производственного и испытательного оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

*Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

в) наличие принадлежащего соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю [перечнем](#), в том числе:

производственного и испытательного оборудования;

измерительных приборов, прошедших в установленном [законодательством](#) Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, включая средства контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, а также средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

г) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю [перечнем](#). Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

д) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

5. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, являются:

а) наличие в штате у соискателя лицензии на основной работе согласно штатному расписанию следующего квалифицированного персонала:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее профессиональное образование по [направлению](#) подготовки "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедшие переподготовку по одной из специальностей этого направления (нормативный срок - свыше 500 аудиторных часов), а также имеющие стаж в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет;

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее профессиональное образование по [направлению](#) подготовки "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедшие переподготовку по этой специальности (нормативный срок - свыше 100 аудиторных часов);

*Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

б) наличие помещений для осуществления лицензируемого вида деятельности, соответствующих требованиям технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов в области защиты информации и принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право

пользования;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

в) наличие у соискателя лицензии на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, контрольно-измерительного оборудования (прошедшего в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) и маркирование), производственного, испытательного оборудования и иных объектов, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

г) наличие предназначенных для осуществления лицензируемого вида деятельности программ (в том числе программных средств разработки средств защиты конфиденциальной информации) для электронно-вычислительных машин и баз данных, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования;

д) наличие аттестованных по требованиям безопасности информации средств обработки информации, используемых для разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации, в соответствии с требованиями по защите информации;

е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

ж) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 пункт 6 изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст пункта в предыдущей редакции](#)

6. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются:

а) выполнение работ находящимся у лицензиата по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием следующим квалифицированным персоналом:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, или высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 7 лет, или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее образование по направлению подготовки (специальности) в области информационной безопасности и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет или иное высшее образование и стаж работы в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки по одной из специальностей в области информационной безопасности (нормативный срок обучения - не менее 360 аудиторных часов);

б) повышение квалификации по лицензируемому виду деятельности лиц, указанных в

подпункте "а" настоящего пункта, не реже одного раза в 5 лет;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

в) наличие по месту осуществления лицензируемого вида деятельности помещений, не являющихся объектами жилого назначения, принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, в которых созданы необходимые условия для размещения работников, обсуждения информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и размещено (установлено) производственное и испытательное оборудование, необходимое для осуществления лицензируемого вида деятельности;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

г) использование принадлежащего лицензиату на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, оборудования, необходимого для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю [перечнем](#), в том числе:

производственного и испытательного оборудования;

измерительных приборов, прошедших в установленном [законодательством](#) Российской Федерации порядке метрологическую поверку (калибровку);

программных (программно-технических) средств, в том числе средств контроля эффективности защиты информации, сертифицированных по требованиям безопасности информации, средств контроля (анализа) исходных текстов программного обеспечения;

д) наличие технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения, в соответствии с определяемым Федеральной службой по техническому и экспортному контролю [перечнем](#). Документы, содержащие информацию ограниченного доступа должны быть получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

е) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

ж) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

7. В случае если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида деятельности, являются:

а) выполнение работ находящимся на основной работе у лицензиата согласно штатному расписанию следующим квалифицированным персоналом:

руководитель и (или) уполномоченное руководить работами по лицензируемому виду деятельности лицо, имеющие высшее профессиональное образование по [направлению](#) "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедшие переподготовку по одной из специальностей этого направления (нормативный срок - свыше 500 аудиторных часов), а также имеющие стаж в области проводимых работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет;

инженерно-технические работники (не менее 2 человек), имеющие высшее профессиональное образование по [направлению](#) "Информационная безопасность" в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей и (или) прошедшие переподготовку по этой специальности (нормативный срок - свыше 100 аудиторных часов);

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

б) наличие помещений для осуществления лицензируемого вида деятельности, соответствующих требованиям технической и технологической документации, национальных стандартов и методических документов в области защиты информации, принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования;

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

в) использование на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, контрольно-измерительного оборудования (прошедшего в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) и маркирование), производственного, испытательного оборудования и иных объектов, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) выполнение требований конструкторской, программной и технологической документации, единой системы измерений, систем разработки и (или) запуска в производство средств защиты конфиденциальной информации;

д) соответствие производственного, технологического, испытательного и контрольно-измерительного оборудования требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимся к лицензируемой деятельности;

Информация об изменениях: Подпункт "е" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

е) использование предназначенных для осуществления лицензируемого вида деятельности программ (в том числе программных средств разработки средств защиты конфиденциальной информации) для электронно-вычислительных машин и баз данных, принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования;

ж) использование аттестованных объектов информатизации (защищаемых помещений и автоматизированных систем) при разработке и (или) производстве средств защиты конфиденциальной информации, а также средств защиты такой информации, прошедших процедуру оценки соответствия (аттестованных и (или) сертифицированных по требованиям безопасности информации) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

и) наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

Информация об изменениях: Пункт 8 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Грубыми нарушениями лицензионных требований являются нарушения требований, предусмотренных [подпунктами "а", "в" - "е" пункта 6](#) и [подпунктами "а", "б", "ж" - "и" пункта 7](#) настоящего Положения, повлекшие за собой последствия, предусмотренные [частью 10 статьи 19²](#) Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".

ГАРАНТ: О понятии грубого нарушения в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности см. [справку](#)

9. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган следующие документы:

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 января 2021 г. - [Постановление Правительства России от 30 ноября 2020 г. N 1971](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

а) заявление о предоставлении лицензии с описью прилагаемых документов;

Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 18 июля 2020 г. - [Постановление Правительства России от 10 июля 2020 г. N 1017](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

б) копии документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии специалистов по защите информации и их квалификацию (приказов о назначении или выписок из трудовых книжек, дипломов, удостоверений, свидетельств) и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные [статьей 66.1](#) Трудового кодекса Российской Федерации;

в) копии правоустанавливающих документов на помещения, предназначенные для осуществления лицензируемого вида деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях);

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 в подпункт "г" внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

г) копии аттестатов соответствия защищаемых помещений требованиям по безопасности информации и технических паспортов, используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 в подпункт "д" внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

д) копии аттестатов соответствия средств обработки информации требованиям по безопасности информации и технических паспортов, используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

е) копии документов, подтверждающих право соискателя лицензии на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, планируемые к использованию при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 в подпункт "ж" внесены изменения, [вступающие в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

ж) сведения о наличии производственного, испытательного и контрольно-измерительного оборудования, средств защиты информации, средств разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, с приложением копий документов о поверке (калибровке) и маркировании контрольно-измерительного оборудования, а также документов, подтверждающих право соискателя лицензии на использование указанных оборудования и средств;

Информация об изменениях: [Постановлением](#) Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541 подпункт "з" изложен в новой редакции, [вступающей в силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) названного постановления
[См. текст подпункта в предыдущей редакции](#)

з) сведения об имеющихся технической и технологической документации, национальных стандартах и методических документах, необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения, с приложением копий документов, подтверждающих, что документы, содержащие информацию ограниченного доступа, получены в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю);

и) копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

к) копии документов, подтверждающих наличие системы производственного контроля,

включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

10. Документы (копии документов), указанные в [подпунктах "б" - "к" пункта 9](#) настоящего Положения, подписываются (заверяются) соискателем лицензии.

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 10¹ с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

10¹. Соискатель лицензии вправе отозвать заявление о предоставлении лицензии до принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.

Информация об изменениях: Пункт 11 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

11. При намерении лицензиата выполнять новые работы и (или) оказывать новые услуги, подлежащие лицензированию в соответствии с [пунктом 3](#) настоящего Положения, сведения о которых не внесены в реестр лицензий, в [заявлении](#) о внесении изменений в реестр лицензий указываются сведения о работах (услугах), которые лицензиат намерен выполнять (оказывать), а также следующие сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным [пунктом 6](#) настоящего Положения (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю):

Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

а) сведения, подтверждающие наличие в штате лицензиата руководителя и (или) уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду деятельности лица, инженерно-технических работников и их квалификацию (с указанием реквизитов приказов о назначении или трудовых книжек (при наличии), дипломов, удостоверений, свидетельств);

б) [утратил силу](#) по истечении 12 месяцев со дня [официального опубликования](#) постановления Правительства РФ от 15 июня 2016 г. N 541;

Информация об изменениях: См. текст [подпункта "б"](#)

Информация об изменениях: Подпункт "в" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

в) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) сведения об имеющихся технической документации, национальных стандартах и методических документах, необходимых для выполнения работ, предусмотренных [пунктом 3](#) настоящего Положения;

д) сведения, подтверждающие наличие необходимой системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, указанных в [подпункте "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

е) сведения, подтверждающие наличие необходимой системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, указанных в [подпункте "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

Информация об изменениях: Пункт 12 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

12. При намерении лицензиата выполнять новые работы, подлежащие лицензированию в соответствии с [пунктом 3](#) настоящего Положения и не указанные в реестре лицензий, в [заявлении](#) о внесении изменений в реестр лицензий указываются сведения о работах, которые лицензиат намерен выполнять, а также следующие сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным [пунктом 7](#) настоящего Положения (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба безопасности Российской Федерации):

а) сведения, подтверждающие квалификацию руководителя и (или) лица, уполномоченного руководить работами по лицензируемому виду деятельности, а также инженерно-технических работников;

б) сведения, подтверждающие наличие контрольно-измерительного, производственного, технологического, испытательного оборудования и иных объектов, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, а также сведения, подтверждающие право соискателя лицензии на использование указанных оборудования и объектов;

в) сведения, подтверждающие соответствие контрольно-измерительного, производственного, технологического и испытательного оборудования требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, относящимися к лицензируемому виду деятельности;

г) сведения, подтверждающие право соискателя лицензии на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, планируемые к использованию при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

д) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

е) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

*Информация об изменениях: Пункт 13 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

13. При намерении лицензиата изменить место осуществления лицензируемого вида деятельности, указанное в реестре лицензий, в [заявлении](#) о внесении изменений в реестр лицензий указывается новое место осуществления лицензируемого вида деятельности, а также представляются следующие документы и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным [пунктом 6](#) настоящего Положения (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю):

*Информация об изменениях: Подпункт "а" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

а) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата по новому месту осуществления лицензируемого вида деятельности помещений, не являющихся объектами жилого назначения, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих помещениях (зданиях, сооружениях));

*Информация об изменениях: Подпункт "б" изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

б) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и право пользования, оборудования, необходимого для осуществления лицензируемого вида деятельности;

в) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета

изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

г) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 13¹ с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)

13¹. Выполнение работ и (или) оказание услуг, указанных в [пункте 3](#) настоящего Положения, не по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в реестре лицензий, не требует внесения изменений в реестр лицензий.

Информация об изменениях: Пункт 14 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

14. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в реестре лицензий, в [заявлении](#) о внесении изменений в реестр лицензий указываются этот адрес и следующие сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям, установленным [пунктом 7](#) настоящего Положения (в случае, если в качестве лицензирующего органа выступает Федеральная служба безопасности Российской Федерации):

а) сведения, подтверждающие наличие помещений, предназначенных для осуществления лицензируемого вида деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) сведения, подтверждающие наличие аттестованных по требованиям безопасности информации защищаемых помещений;

в) сведения, подтверждающие наличие аттестованных по требованиям безопасности информации средств обработки информации, предназначенных для хранения и обработки конфиденциальной информации (с приложением сведений о защищаемых в средствах обработки информации ресурсах и описанием технологического процесса обработки информации);

г) сведения, подтверждающие наличие контрольно-измерительного, производственного, технологического, испытательного оборудования и иных объектов, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, а также сведения, подтверждающие право соискателя лицензии на использование указанных оборудования и объектов;

д) сведения, подтверждающие право соискателя лицензии на программы для электронно-вычислительных машин и базы данных, планируемые к использованию при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

е) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы разработки средств защиты конфиденциальной информации, учета изменений, вносимых в проектную и конструкторскую документацию на разрабатываемую продукцию (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 3](#) настоящего Положения);

ж) сведения о наличии системы производственного контроля, включающей правила и процедуры проверки и оценки системы производства средств защиты конфиденциальной информации, оценки качества выпускаемой продукции и неизменности установленных параметров, учета изменений, вносимых в техническую и конструкторскую документацию на производимую продукцию, учета готовой продукции (при выполнении работ, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 3](#) настоящего Положения).

Информация об изменениях: Пункт 15 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

15. Представление соискателем лицензии (лицензиатом) заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) и необходимых для получения лицензии (внесения изменений в реестр лицензий) документов, их прием лицензирующим органом, принятие решений лицензирующим органом о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), внесении изменений в реестр лицензий (об отказе во внесении изменений в реестр лицензий), приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, а также формирование и ведение лицензионного дела,

формирование и ведение реестра лицензий и предоставление сведений, содержащихся в реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном [Федеральным законом](#) "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 15¹ с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054

15¹. Заявление о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии (лицензиат) представляет в лицензирующий орган на бумажном носителе или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 15² с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054

15². Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям проводится лицензирующим органом в форме документарной оценки в случаях, предусмотренных [статьей 19¹](#) Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", и в соответствии с оценочным листом, форма которого утверждается лицензирующим органом.

Результаты оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям оформляются актом оценки.

Информация об изменениях: Пункт 16 изменен с 3 февраля 2023 г. - [Постановление](#) Правительства России от 3 февраля 2023 г. N 159
[См. предыдущую редакцию](#)

16. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии (лицензиатом) документах, оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям лицензирующий орган вправе запрашивать необходимые сведения, находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в том числе в порядке, установленном [Федеральным законом](#) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Информация об изменениях: Положение дополнено пунктом 16¹ с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054

16¹. Уведомление о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), содержащее ссылку на сведения о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) из реестра лицензий, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также уведомление об отказе в предоставлении лицензии (об отказе во внесении изменений в реестр лицензий) оформляются на бумажном носителе и в течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий (внесении изменений в реестр лицензий) или принятия решения об отказе в предоставлении лицензии (об отказе во внесении изменений в реестр лицензий) вручаются или направляются лицензирующим органом соискателю лицензии (лицензиату) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Информация об изменениях: Пункт 17 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054
[См. предыдущую редакцию](#)

17. Лицензионный контроль за разработкой и производством средств защиты конфиденциальной информации осуществляется до 31 декабря 2024 г. включительно в соответствии с [Федеральным законом](#) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

ГАРАНТ: При организации и осуществлении данного вида контроля положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [применяются](#) до 31 декабря 2025 г.

Информация об изменениях: Пункт 18 изменен с 1 марта 2022 г. - [Постановление](#) Правительства России от 26 ноября 2021 г. N 2054
[См. предыдущую редакцию](#)

18. За предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий, подаваемого в лицензирующий орган в соответствии со [статьей 18](#) Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах.

Государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий не уплачивается, если внесение изменений в реестр лицензий в случаях, предусмотренных [Федеральным законом](#) "О лицензировании отдельных видов деятельности", осуществляется лицензиатом самостоятельно.